CONTRATTO DI FORNITURA

tra Vetralia Componenti S.p.A. (Fornitore) e Berica Powertrain S.r.l. (Cliente)

Tra Vetralia Componenti S.p.A., con sede legale in Brescia, Via dell'Industria 44, C.F. e P.IVA 02883470987 (di seguito il "Fornitore"), e Berica Powertrain S.r.l., con sede legale in Vicenza, Via dell'Artigianato 12, C.F. e P.IVA 03918450242 (di seguito il "Cliente"), congiuntamente le "Parti", in data 3 marzo 2024 si conviene e si stipula quanto segue.

Premesse

Il Fornitore progetta e produce componenti meccanici di precisione per i settori automotive e industriale. Il Cliente e' interessato ad approvvigionarsi in modo continuativo di tali componenti per le proprie linee di assemblaggio. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente contratto: "Prodotti" indica i componenti descritti negli allegati tecnici e negli ordini; "Ordine" indica la richiesta scritta di fornitura trasmessa dal Cliente; "Conferma d'Ordine" indica l'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore; "Listino" indica il listino prezzi vigente tra le Parti.

Art. 2 - Oggetto

Il Fornitore si impegna a produrre e vendere al Cliente, che si obbliga ad acquistare, i Prodotti indicati negli ordini attuativi, secondo le specifiche tecniche e i capitolati concordati e allegati.

Art. 3 - Ordini e conferma d'ordine

Gli ordini sono formulati per iscritto e si intendono accettati con la trasmissione al Cliente della Conferma d'Ordine. In difetto di Conferma d'Ordine, il contratto si intende concluso con l'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1327 c.c., per i beni, le quantita' e le modalita' indicate nell'Ordine. Le previsioni di fabbisogno (forecast) trasmesse dal Cliente hanno valore indicativo, salvo quanto reso vincolante negli ordini attuativi.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto ha durata di tre anni dalla sottoscrizione e si rinnova tacitamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi ai sensi dell'art. 15.

Art. 5 - Prezzi

I prezzi dei Prodotti sono quelli del Listino allegato, espressi in Euro al netto dell'IVA e comprensivi di imballo standard. Il Fornitore ha facolta' di revisione annuale del Listino in funzione dell'andamento dei costi delle materie prime, con preavviso scritto di almeno sessanta giorni.

Art. 6 - Consegne e trasporto

Salvo diverso accordo scritto, i Prodotti sono consegnati FCA stabilimento del Fornitore (Incoterms 2020); i rischi si trasferiscono al Cliente al momento della consegna al primo vettore. I termini di consegna indicati sono da ritenersi indicativi e non essenziali, salvo espressa deroga scritta per il singolo Ordine.

Art. 7 - Pagamenti

Salvo diverso accordo, il pagamento e' effettuato mediante bonifico bancario a sessanta giorni data fattura fine mese. In caso di ritardo decorrono, senza necessita' di costituzione in mora, gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Il ritardo nei pagamenti legittima il Fornitore a sospendere le consegne degli ordini in corso.

Art. 8 - Riserva di proprieta'

I Prodotti consegnati restano di proprieta' del Fornitore fino all'integrale pagamento del prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e seguenti c.c.; il Cliente li custodisce con la diligenza del depositario, ferma restando la traslazione dei rischi di cui all'art. 6.

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce la conformita' dei Prodotti alle specifiche concordate e l'assenza di vizi per ventiquattro mesi dalla consegna. In caso di difetto tempestivamente denunciato, il Fornitore provvede, a propria scelta, alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti difettosi, con esclusione di ogni ulteriore pretesa salvo quanto inderogabile per legge.

Art. 10 - Contestazioni e reclami

Il Cliente e' tenuto a controllare i Prodotti alla consegna. I vizi apparenti e le difformita' di quantita' devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna; i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna, a mezzo PEC o raccomandata. Eventuali contestazioni non

legittimano la sospensione dei pagamenti.

Art. 11 - Responsabilita'

Salvi i casi di dolo o colpa grave, il Fornitore non risponde dei danni indiretti, del mancato guadagno e dei danni non prevedibili. La responsabilita' complessiva del Fornitore per ciascun Ordine non eccede, in ogni caso, il valore dei Prodotti oggetto dell'Ordine medesimo.

Art. 12 - Forza maggiore

Nessuna delle Parti risponde dell'inadempimento dovuto a cause di forza maggiore. Ove l'impedimento perduri oltre centocinquanta giorni, ciascuna Parte puo' risolvere il contratto con preavviso di dieci giorni, senza diritto al risarcimento.

Art. 13 - Riservatezza

Le Parti mantengono riservate le informazioni tecniche e commerciali scambiate e non le utilizzano per finalita' diverse dall'esecuzione del contratto, per tutta la durata del rapporto e per i cinque anni successivi.

Art. 14 - Proprieta' industriale

La vendita dei Prodotti non comporta il trasferimento al Cliente di alcun diritto di proprieta' industriale o intellettuale, che permane in capo al Fornitore. I disegni e le specifiche eventualmente forniti dal Cliente restano di titolarita' di quest'ultimo.

Art. 15 - Recesso

Ciascuna Parte puo' recedere liberamente dal presente contratto, anche senza giusta causa, con preavviso scritto di sei mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli ordini gia' confermati alla data di efficacia del recesso restano fermi e sono eseguiti alle condizioni pattuite.

Art. 16 - Cessione del contratto

Il contratto puo' essere ceduto a societa' appartenenti al medesimo gruppo di una Parte previa semplice comunicazione scritta all'altra Parte. In ogni altro caso la cessione richiede il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

Il Fornitore puo' risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta, in caso di: (i) ritardo nei pagamenti superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza; (ii) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o di composizione della crisi che ne pregiudichino la capacita' di adempiere. Resta salvo il risarcimento del danno.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali scambiati per le sole finalita' contrattuali e in conformita' al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa applicabile, ciascuna in qualita' di autonomo titolare del trattamento.

Art. 19 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto e' regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG). Per ogni controversia e' competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vetralia Componenti S.p.A. _____ Berica Powertrain S.r.l. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Ordini e conferma d'ordine); 5 (Prezzi - facolta' di revisione); 6 (Consegne e trasporto - termini non essenziali); 7 (Pagamenti - interessi e sospensione consegne); 8 (Riserva di proprieta'); 9 (Garanzia); 10 (Contestazioni e reclami - decadenze); 11 (Responsabilita' - limitazioni); 15 (Recesso); 17 (Clausola risolutiva espressa); 19 (Foro competente).

Vetralia Componenti S.p.A. _____ Berica Powertrain S.r.l. _____

Conferme d'ordine collegate al contratto

Si allegano, a titolo esemplificativo, due conferme d'ordine emesse dal Fornitore in attuazione del presente contratto di fornitura.

Conferma d'Ordine n. 2026/0157

Data: 20/02/2026 - Cliente: Berica Powertrain S.r.l., Vicenza - Rif. contratto di fornitura del 03/03/2024 - Resa: FCA Brescia (Incoterms 2020) - Pagamento: 60 gg d.f. f.m. - Valuta: Euro.

Codice	Descrizione	Quantita' (pz)	Prezzo unit.	Importo

BP-220	Ingranaggio condotto rettificato	12.000	18,60	223.200
BP-540	Albero secondario	8.000	24,10	192.800
			Totale	416.000

Programma di consegna: due lotti mensili a marzo e aprile 2026, secondo i rilasci del Cliente.

Conferma d'Ordine n. 2026/0389

Data: 06/05/2026 - Cliente: Berica Powertrain S.r.l., Vicenza - Rif. contratto di fornitura del 03/03/2024 - Resa: FCA Brescia (Incoterms 2020) - Pagamento: 60 gg d.f. f.m. - Valuta: Euro.

Codice	Descrizione	Quantita' (pz)	Prezzo unit.	Importo
BP-220	Ingranaggio condotto rettificato	9.000	18,60	167.400
BP-710	Flangia di accoppiamento	15.000	11,20	168.000
			Totale	335.400

Consegne in regime just-in-time nel 2T 2026.